

CONDITIONS DU CONTRAT D'IBERIA

Traduction française du document espagnol « Condiciones del Contrato de Iberia » (version diffusée sous le nom historique Condiciones del Transporte_200913).

Aux fins du présent contrat, « billet » désigne le « billet de passage et bulletin de bagages », dont font partie les présentes conditions du contrat et les avis. « Billet électronique » désigne l'Itinéraire/Reçu émis par ou au nom du transporteur contractuel, les coupons électroniques et, le cas échéant, un document d'embarquement. « Transporteur contractuel » désigne tout transporteur aérien qui transporte ou s'engage à transporter le passager et ses bagages en vertu du présent contrat, ou qui fournit tout autre service lié à ce transport aérien ; « Transporteur de fait » désigne tout autre transporteur qui effectue tout ou partie du transport convenu avec le transporteur contractuel et autorisé par celui-ci. « Convention de Montréal » désigne la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002, relatif à la responsabilité des compagnies aériennes communautaires en ce qui concerne le transport aérien des passagers et de leurs bagages. « DTS » désigne les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international.

Conditions du contrat

Le transport effectué en vertu du présent contrat, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur, est soumis à la Convention de Montréal et aux dispositions du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002, relatif à la responsabilité des compagnies aériennes à l'égard du transport des passagers et de leurs bagages.

Pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec ce qui précède, tout transport effectué et tous autres services fournis par le transporteur sont soumis à :

1. Les conditions figurant sur le présent billet.
2. Le tarif appliqué et ses conditions.
3. Les autres conditions de transport établies par le transporteur et les réglementations connexes qui font partie du présent contrat et qui peuvent être consultées dans les bureaux du transporteur.

Le nom du transporteur contractuel peut apparaître sous forme abrégée sur le billet, pour autant que le nom complet et son abréviation figurent dans les manuels, réglementations et horaires du transporteur ; l'adresse du transporteur contractuel est celle indiquée au verso du « billet de passage » ; les escales convenues sont les points indiqués sur le « billet de passage » ou figurant dans les horaires du transporteur comme escales prévues dans l'itinéraire du passager ; le transport à effectuer en vertu du présent contrat par plusieurs transporteurs successifs est considéré comme une seule opération.

Le transporteur qui émet un billet pour les lignes d'un autre transporteur agit uniquement en qualité d'agent de ce dernier.

Toute limitation de responsabilité du transporteur contractuel s'applique et bénéficie à ses agents, employés et représentants, ainsi qu'au transporteur de fait, à ses préposés et agents, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin de bagages. Si les bagages enregistrés sont endommagés, le passager doit présenter par écrit la réclamation appropriée au transporteur dès que possible ou, au plus tard, dans un délai de sept (7) jours et, en cas de retard, dans un délai de vingt et un (21) jours, ces délais s'entendant en jours naturels ou calendaires, à compter, dans les deux cas, de la mise des bagages à la disposition du passager.

Le présent billet est valable pour le transport pendant un an à compter de la date d'émission, sauf stipulation contraire figurant sur le billet ou dans les tarifs applicables et leurs conditions. Le transporteur peut refuser d'effectuer le transport si le tarif applicable n'a pas été payé.

Le transporteur s'engage à faire tout son possible pour transporter le passager et ses bagages avec une diligence raisonnable. En cas de nécessité, le transporteur peut se faire remplacer par un autre transporteur, utiliser des avions de tiers et modifier ou supprimer des escales prévues sur le billet. Si le passager manque une correspondance pour une cause imputable à Iberia, le passager sera réacheminé sur un autre vol lui permettant d'arriver à destination le plus tôt possible ou, à défaut, se verra rembourser un montant égal au prix du vol payé s'il n'a utilisé aucune partie du billet, ou la différence entre le prix payé et le tarif applicable aux trajets effectués s'il a utilisé une partie du billet.

Le passager doit respecter les exigences gouvernementales établies pour la réalisation du voyage et disposer des documents de sortie, d'entrée et autres documents exigés, ainsi qu'arriver à l'aéroport à l'heure indiquée par le transporteur dans l'avis HEURE LIMITE D'ACCEPTATION AU VOL.

Aucun agent, employé ou représentant du transporteur n'a l'autorité de modifier, d'altérer ou de renoncer à l'une quelconque des conditions du présent contrat.

Avis aux passagers se voyant refuser l'embarquement

Conformément au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, en cas de refus d'embarquement d'un passager s'étant présenté à l'embarquement dans les conditions prévues par le règlement, une indemnisation est prévue et le transporteur doit offrir une prise en charge et une assistance immédiates au passager.

Avis aux passagers en cas d'annulation

Conformément au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, en cas d'annulation d'un vol, une indemnisation est prévue, sauf si l'annulation est due à des circonstances extraordinaires, et le transporteur est tenu d'offrir une prise en charge et une assistance immédiates aux passagers concernés.

Avis aux passagers en cas de retard

Conformément au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, en cas de retard important d'un vol par rapport à l'heure de départ prévue, le passager a le droit de recevoir une prise en charge et une assistance immédiates pendant le retard.

Avis relatif aux retards prolongés sur le tarmac dans les aéroports des États-Unis

Pour les vols opérés dans le cadre d'accords de partage de codes aux États-Unis, en cas de retards prolongés sur le tarmac, le plan de contingence de la compagnie opératrice s'applique.

Avis aux passagers concernant les impôts et taxes gouvernementales

Les taxes et impôts grevant le transport aérien sont à la charge du passager. Ces taxes et impôts, qui peuvent constituer une part importante du prix final, sont inclus dans le prix du billet et sont indiqués de façon ventilée, lorsqu'ils ont été ajoutés au tarif du billet, dans le champ impôts et taxes.

Les taxes et impôts font l'objet de modifications ou révisions constantes, qui peuvent intervenir après la date d'achat du billet. Si une augmentation d'une taxe ou d'un impôt répercutable sur le passager survient après la date d'achat du billet et avant son utilisation, le passager doit payer la différence par rapport aux montants indiqués au moment de l'achat. Si cette augmentation de taxes ou d'impôts entraîne une hausse considérable du montant par rapport au prix du billet, le passager peut demander le remboursement dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la

date à laquelle la compagnie ou l'agence lui demande le paiement. Passé ce délai sans que le passager n'acquitte la différence, la compagnie procédera à l'annulation du billet et au remboursement de son montant.

Toutefois, le passager qui n'a pas utilisé son billet a la possibilité d'obtenir le remboursement des taxes individualisées dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager. Exclusivement pour les billets achetés en France, le remboursement peut être demandé à IBERIA par courrier électronique adressé à France.refunds@iberia.es (auquel cas il est gratuit) ou par téléphone au 0 825 800 965 (auquel cas le remboursement est soumis, le cas échéant, à des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 20 % du montant à rembourser). Le remboursement intervient dans les 30 jours suivant la demande, par crédit sur la même carte bancaire utilisée lors de l'achat de billets sur www.iberia.com/fr.

Avis relatif à l'identité de la compagnie aérienne opératrice

Conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005, le transporteur contractuel informe le passager de l'identité de la compagnie qui opérera le vol. Si, au moment de la réservation, l'identité de la compagnie opératrice n'est pas connue, le transporteur contractuel veille à ce que le passager en soit informé dès qu'elle est connue.

Avis relatif à la limitation de responsabilité des compagnies aériennes à l'égard des passagers et de leurs bagages

Le présent avis informatif reprend l'ANNEXE figurant dans le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002, qui résume les règles en matière de responsabilité appliquées par les compagnies aériennes communautaires, conformément à la législation communautaire et à la Convention de Montréal.

- Indemnisation en cas de décès ou de lésion : il n'y a pas de limite économique fixée pour la responsabilité en cas de lésions ou de décès du passager. Pour les dommages allant jusqu'à 113 100 DTS (montant approximatif en devise locale), la compagnie aérienne ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au-delà de ce montant, la compagnie aérienne ne peut contester une réclamation que si elle prouve qu'il n'y a eu de sa part ni négligence ni autre faute.
- Acomptes : en cas de décès ou de lésion d'un passager, la compagnie aérienne doit verser, dans un délai de quinze jours à compter du jour de l'identification de la personne ayant droit à l'indemnisation, un acompte destiné à couvrir les besoins économiques immédiats. En cas de décès, cet acompte ne peut être inférieur à 16 000 DTS (montant approximatif en devise locale).
- Retard du passager : si le vol contracté par le passager subit un retard, la compagnie aérienne est responsable du dommage sauf si elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage ou s'il lui a été impossible de prendre ces mesures. La responsabilité en cas de retard du passager est limitée à 4 694 DTS (montant approximatif en devise locale)*.
- Retard des bagages : en cas de retard des bagages, la compagnie aérienne est responsable du dommage sauf si elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le dommage ou s'il lui a été impossible de prendre ces mesures. La responsabilité est limitée à 1 131 DTS (montant approximatif en devise locale)*.
- Destruction, perte ou dommages des bagages : la compagnie aérienne est responsable en cas de destruction, perte ou dommages des bagages jusqu'à concurrence de 1 131 DTS (montant approximatif en devise locale). S'agissant des bagages enregistrés, elle est responsable même en l'absence de faute, sauf si les bagages étaient déjà endommagés. S'agissant des bagages non enregistrés, la compagnie aérienne n'est responsable que des dommages causés par sa faute.
- Limites plus élevées pour les bagages : le passager peut bénéficier d'une limite de responsabilité plus élevée en effectuant une déclaration spéciale avant l'enregistrement,

moyennant le paiement d'un tarif supplémentaire.

- Réclamations relatives aux bagages : si les bagages enregistrés ont été endommagés, retardés, perdus ou détruits, le passager doit le signaler par écrit à la compagnie aérienne dès que possible. Si les bagages endommagés sont des bagages enregistrés, le passager le signale par écrit dans un délai de sept jours et, en cas de retard, de vingt et un jours, dans les deux cas à compter du jour où les bagages ont été mis à sa disposition.
- Responsabilité de la compagnie avec laquelle le service a été contracté et de la compagnie chargée de l'exécution effective : si la compagnie aérienne chargée du vol n'est pas la même que la compagnie aérienne contractante, le passager peut formuler une plainte ou une réclamation auprès de l'une ou de l'autre. Si le billet porte le nom ou le code d'une compagnie aérienne, celle-ci est la compagnie aérienne contractante.
- Délais de réclamation : toute action devant un tribunal doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée de l'aéronef ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver.
- Fondement de l'information : les règles décrites ci-dessus reposent sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 2027/97 [modifié par le règlement (CE) n° 889/2002] et par la législation nationale des États membres.

* Il s'agit du droit du passager individuel d'engager une action devant un tribunal pour demander une indemnisation des dommages causés par un retard, étant nécessaire de démontrer que de tels dommages ont été occasionnés et que le transporteur aérien en est responsable.

Articles dangereux en voyage

Pour des raisons de sécurité, les bagages du passager ne doivent pas contenir d'articles dangereux, tels que : gaz comprimés, corrosifs, explosifs, liquides et solides inflammables, matières radioactives, matières oxydantes, poisons, substances infectieuses et malles munies de dispositifs d'alarme intégrés.

Avis relatif à l'annulation de places

Si vous avez une place dûment réservée et que, pour quelque circonstance, vous ne pouvez l'utiliser, nous vous prions, par téléphone, en personne ou par l'intermédiaire de votre agent, de procéder à son annulation. Vous faciliterez ainsi le voyage d'un autre passager, éviterez qu'une place parte vide et une éventuelle pénalité pour non-annulation en temps utile de votre réservation.

À l'arrivée aux points de transit

Les passagers sont priés, à l'arrivée, de vérifier les réservations de leur prochaine escale ou du voyage de retour, et de communiquer leur adresse temporaire au transporteur afin d'être informés de toute information susceptible de les intéresser.

Avis relatif à l'heure limite d'acceptation au vol

L'heure limite d'acceptation au vol est le délai minimum d'anticipation par rapport à l'heure officielle programmée de départ du vol indiquée sur le coupon, dans lequel le passager doit avoir été admis au vol, avoir enregistré ses bagages et être en possession de la carte d'embarquement. Passé ce délai, le vol est fermé. Le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour le non-acceptation du passager lorsque celui-ci se présente à un vol déjà fermé.

Traduction à titre informatif. En cas de divergence, le texte officiel publié par Iberia prévaut.